

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
9279/2539

พนักงานอัยการ จังหวัด อ่างทอง
นาย เสน่ห์ กัลปพฤกษ์ กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 68

ป.วิ.อ. มาตรา 220

โจทก์ฟ้องให้ลงโทษจำเลยที่ 2 ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 297 ศาลชั้นต้นพิพากษาว่าจำเลยที่ 2 มีความผิดตามมาตรา 295 โจทก์และจำเลยที่ 2 อุทธรณ์ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษาให้ยกฟ้องสำหรับจำเลยที่ 2 เท่ากับศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษายกฟ้องโจทก์ในข้อหาตามมาตรา 297 โจทก์จึงฎีกาขอให้ลงโทษจำเลยที่ 2 ตามมาตรา 297 อีกไม่ได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 220 ผู้เสียหายเดินเข้าไปพูดห้ามมิให้จำเลยที่ 2 โทรศัพท์ติดต่อกับ ส. พี่ชายผู้เสียหายซึ่งเป็นสามีเก่าของจำเลยที่ 2 ต่อหน้าจำเลยที่ 1 ซึ่งเป็นคนรักใหม่ของจำเลยที่ 2 ย่อมเป็นเหตุให้จำเลยที่ 2 ไม่พอใจเพราะเท่ากับเป็นการอ้างว่าจำเลยที่ 2 ยังคงติดต่อกับ ส. อยู่อาจทำให้จำเลยที่ 1 เข้าใจผิดได้ จำเลยที่ 2 จึงด่าว่าผู้เสียหาย ถือว่าผู้เสียหายเป็นผู้เริ่มก่อให้เกิดเหตุการณ์ขึ้น การที่ผู้เสียหายตบหน้าจำเลยที่ 2 จำนวน 1 ครั้ง และใช้ขวดเปล่าทุบกับโต๊ะจนขวดแตกปลายแหลมคมเป็นอาวุธแทงจำเลยที่ 2 จำเลยที่ 2 จึงได้ยกหัวเตาแก๊สขึ้นทุบใส่ผู้เสียหายและใช้ขวดน้ำอัดลมตีศีรษะ ผู้เสียหาย แต่ผู้เสียหายยกแขนขวาชูขึ้นรับขวดถูกบริเวณนิ้วก้อยขวา ได้รับบาดเจ็บและขวดน้ำอัดลมตกกระแทกกับโต๊ะแตกกระจาย เศษแก้วกระเด็นขึ้นมากถูกนิ้วกลางขวาของผู้เสียหายมีบาดแผล เลือดไหล การกระทำของจำเลยที่ 2 มีลักษณะ

ติดพันต่อเนื่องกับ การที่ผู้เสียหายทำร้ายร่างกายจำเลยที่ 2 ก่อน ถือว่าเป็นการป้องกันตัวให้พ้นภัยอันตรายซึ่งเกิดจากการประทุษร้ายอันละเมิดต่อกฎหมายและเป็นอันตรายที่ใกล้จะถึงและกระทำไปพอสมควรแก่เหตุ จึงเป็นการป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมาย

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 297, 83

จำเลยทั้งสองให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยที่ 2 มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 295 จำคุก 4 เดือน ปรับ 4,000 บาทโทษจำคุกให้รอการลงโทษไว้มีกำหนด 1 ปี ให้คุมประพฤติโดยให้จำเลยที่ 2 รายงานตัวต่อศาลทุก 3 เดือน ต่อครั้งมีกำหนด 1 ปี ไม่ชำระค่าปรับให้จัดการตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 29,30 ยกฟ้องสำหรับจำเลยที่ 1

โจทก์และจำเลยที่ 2 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิจารณาแก้เป็นว่า ให้ยกฟ้องสำหรับจำเลยที่ 2 ด้วย

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "พิเคราะห์แล้ว คดีนี้โจทก์ฟ้องให้ลงโทษจำเลยที่ 2 ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 297 ศาลชั้นต้นพิพากษาว่าจำเลยที่ 2 มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 295 โจทก์และจำเลยที่ 2 อุทธรณ์ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิจารณาให้ยกฟ้องสำหรับจำเลยที่ 2 ดังนี้ เท่ากับศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์

ภาค 2 พิพากษายกฟ้องโจทก์ในข้อหาตามมาตรา 297 โจทก์จึงฎีกาขอให้ลงโทษจำเลยที่ 2 ตามมาตรา 297 อีกไม่ได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 220 ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัยในความผิดฐานนี้ โจทก์คงฎีกาได้เฉพาะข้อหาความผิดตามมาตรา 295 ซึ่งศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษากลับคำพิพากษาศาลชั้นต้นในความผิดฐานดังกล่าวข้อเท็จจริงเบื้องต้นรับฟังได้ว่าผู้เสียหายเป็นน้องชายของนายสมชัย มัลลย์วงษ์นายสมชัยเคยเป็นสามีจำเลยที่ 2 แต่หย่ากันแล้ว จำเลยที่ 1 เป็นคนรักใหม่ของจำเลยที่ 2 เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2536 เวลาประมาณ 18 นาฬิกา ผู้เสียหายพบจำเลยทั้งสองที่ในร้านอาหารแหลมทองของนายสมศักดิ์ ทองโชติ ผู้เสียหายห้ามมิให้จำเลยที่ 2 โทรศัพท์ไปหาพี่ชายผู้เสียหายแล้วเกิดการทะเลาะโต้เถียงกันจำเลยที่ 2 ร้องทุกข์ต่อเจ้าพนักงานตำรวจสถานีตำรวจภูธรอำเภอโพธิ์ทองว่า ผู้เสียหายทำร้ายร่างกายเป็นเหตุให้จำเลยที่ 2 ได้รับอันตรายแก่กาย ผู้เสียหายถูกดำเนินคดี ศาลชั้นต้นพิพากษาลงโทษตามคดีหมายเลขแดงที่ 1581/2536 ของศาลชั้นต้นส่วนผู้เสียหายร้องทุกข์และดำเนินคดีกับจำเลยทั้งสองเป็นคดีนี้ฐานร่วมกันทำร้ายร่างกายเป็นเหตุให้ผู้เสียหายได้รับอันตรายสาหัส

คดีในส่วนที่เกี่ยวกับจำเลยที่ 1 เป็นอันยุติไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 2 โดยโจทก์ไม่ฎีกา คงมีปัญหาคือต้องวินิจฉัยในชั้นฎีกาในส่วนที่เกี่ยวกับจำเลยที่ 2 ตามฎีกาของโจทก์ว่าจำเลยที่ 2 ได้กระทำความผิดฐานทำร้ายร่างกายผู้เสียหายจนเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่กายตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 295 หรือไม่ เห็นว่า ประจักษ์พยานโจทก์ที่เห็นเหตุการณ์ในคดีนี้ คงมีตัวผู้เสียหายนายสมพร เต่าทอง และนางฉวี เต่าทอง ซึ่งร่วมรับประทานอาหารกับผู้เสียหายก่อนเกิดเหตุโดยผู้เสียหายเบิกความว่า ก่อนเกิดเหตุพยานไปเข้าห้องน้ำและเดินผ่านโต๊ะที่จำเลยทั้งสองนั่งรับประทานอาหารอยู่พยานจึงเดินเข้าไปบอกจำเลยที่ 2 ว่าพี่ชายของพยานได้สั่งไว้ไม่ให้จำเลยที่ 2 โทรศัพท์ไปหาพี่ชายของพยานอีก จำเลยที่ 2 ด่าพยานว่าไอ้สัตว์ และว่าพยานไม่ต้องเลือกเรื่องของจำเลยที่ 2 พยานพูดว่าถ้าไม่เชื่อจะได้เห็นดีกัน

แล้วจำเลยที่ 2 ได้ใช้หัวเตาแก๊สที่ติดตั้งอยู่บนโต๊ะหมู่ใส่ศีระพยาน พยานยกแขน ขวาชั้นกันแต่กันไม่อยู่หัวเตาแก๊สถูกศีระด้านหลังของพยานจำเลยที่ 2 คว่ำขวदन้า อัดลมขนาด 1 ลิตร ดีพยานซ้ำที่บริเวณศีระแต่พยานยกแขนขวาชั้นรับถูกบริเวณ นิ้วก้อย และขวदन้าอัดลมตกกระแทกกับโต๊ะแตกกระจายเศษแก้วกระเด็นขึ้นมากถูก นิ้วกลางขวาของพยานมีบาดแผลเลือดไหล จากนั้นพยานได้ตรงไปที่จำเลยที่ 2 หมายถึง ตบหน้าแต่จำเลยที่ 1 ได้ใช้ขวदन้าอัดลมอีกขวदन้าหนึ่งขว้างพยานถูกบริเวณกลาง หลังแล้วเกิดชุลมุนกัน นายสมพรและนางฉวีเบิกความว่าเห็นผู้เสียหายไปยืนคุยอยู่ กับจำเลยทั้งสองแต่ไม่สนใจจนกระทั่งได้ยินเสียงขวदन้าแตกจึงหันไปดูเห็นจำเลยที่ 2 กำลังยกหัวเตาแก๊สหมู่ใส่ผู้เสียหาย ผู้เสียหายยกแขนขวาชั้นรับ แล้วจำเลยที่ 2 ถือ ขวदन้าอัดลมขนาด 1 ลิตรขว้างใส่ผู้เสียหายถูกบริเวณมือขวาของผู้เสียหายแล้ว จำเลยที่ 2 วิ่งหนี ผู้เสียหายวิ่งไล่ ค่ำเบิกความของผู้เสียหายขัดแย้งกับที่ผู้เสียหาย ให้การรับสารภาพในคดีหมายเลขแดงที่ 1581/2536 ของศาลชั้นต้นซึ่งผู้เสียหายถูก ฟ้องเป็นจำเลยในเหตุการณ์เดียวกันและคดีดังกล่าวถึงที่สุดแล้วโดยผู้เสียหายรับ สารภาพว่าผู้เสียหายใช้มือตบหน้าจำเลยที่ 2 จำนวน 1 ครั้ง แล้วใช้ขวदन้าซึ่งทุบ แตกปลายแหลมคมเป็นอาวุธตีแทงตีทำร้ายจำเลยที่ 2 ถูกที่บริเวณมือและแขน หลายครั้ง ค่ำเบิกความของผู้เสียหายจึงไม่น่าเชื่อถือ และการที่นายสมพรกับนางฉวี พยานโจทก์มิได้เบิกความถึงเหตุการณ์ที่ผู้เสียหายทำร้ายจำเลยที่ 2 ดังกล่าวจึงเป็น ไปได้ว่าเหตุการณ์ดังกล่าวได้เกิดขึ้นก่อนที่นายสมพรและนางฉวีจะหันกลับไปดู เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ซึ่งเมื่อพิเคราะห์ค่ำเบิกความของนายสมพรและนางฉวีที่เบิก ความว่าหลังจากได้ยินเสียงขวदन้าแตกแล้วจึงได้หันไปดูเห็นจำเลยที่ 2 ยกหัวเตาแก๊ส หมู่ใส่ที่ศีระผู้เสียหายข้อเท็จจริงจึงน่าเชื่อว่าผู้เสียหายได้เข้าไปพูดห้ามมิให้จำเลยที่ 2 โทศัพทไปหาพี่ชายผู้เสียหาย จำเลยที่ 2 พูดด่าผู้เสียหายและพูดว่าอย่าเลือกไม่ใช่ เรื่องของผู้เสียหาย ทำให้ผู้เสียหายโกรธจึงตบหน้าจำเลยที่ 2 จำนวน 1 ครั้ง และใช้ ขวदन้าทุบกับโต๊ะจนขวदन้าแตกปลายแหลมคมเป็นอาวุธแทงจำเลยที่ 2 ก่อน ซึ่ง

เมื่อนายสมพรและนางฉวีประจักษ์พยานโจทก์หันไปดูจึงเห็นจำเลยที่ 2 กำลังยกหัวเตาแก๊สทุ่มใส่ศีรษะผู้เสียหายและใช้น้ำอัดลมขนาด 1 ลิตร ขว้างใส่ถูกที่บริเวณมือขวาผู้เสียหาย ตามพฤติการณ์ดังกล่าวเห็นว่าการที่ผู้เสียหายเดินเข้าไปพูดห้ามมิให้จำเลยที่ 2 โทรศัพท์ติดต่อกับพี่ชายผู้เสียหายต่อหน้าจำเลยที่ 1 ซึ่งเป็นคนรักใหม่ของจำเลยที่ 2 ย่อมเป็นเหตุให้จำเลยที่ 2 ไม่พอใจเพราะเท่ากับเป็นการอ้างว่าจำเลยที่ 2 ยังคงติดต่อกับพี่ชายผู้เสียหายซึ่งเป็นสามีเก่าอยู่อาจทำให้จำเลยที่ 1 เข้าใจผิดได้ จำเลยที่ 1 จึงด่าว่าผู้เสียหายถือได้ว่าผู้เสียหายเป็นผู้ริเริ่มก่อให้เกิดเหตุการณ์ขึ้น ดังนั้น การที่ผู้เสียหายตบหน้าจำเลยที่ 2 จำนวน 1 ครั้ง และใช้ขวดเปล่าทุบกับโต๊ะจนขวดแตกปลายแหลมคมเป็นอาวุธแทงจำเลยที่ 2 มีบาดแผลที่แขนซ้ายยาว 2 เซนติเมตรลึก 0.3 เซนติเมตร ต้องเย็บ 3 เข็ม จำเลยที่ 2 จึงได้ยกหัวเตาแก๊สขึ้นทุ่มใส่ผู้เสียหายและใช้ขวดน้ำอัดลมขนาด 1 ลิตรตีผู้เสียหายที่ศีรษะแต่ผู้เสียหายยกแขนขวาขึ้นรับขวดถูกบริเวณนี้วก้อยขวาเป็นเหตุให้ได้รับบาดเจ็บและขวดน้ำอัดลมตกกระแทกกับโต๊ะแตกกระจาย เศษแก้วกระเด็นขึ้นมากถูกนิ้วกลางขวาของผู้เสียหายมีบาดแผลเลือดไหลเช่นนี้ การกระทำของจำเลยที่ 2 มีลักษณะติดพันต่อเนื่องกับการที่ผู้เสียหายทำร้ายร่างกายจำเลยที่ 2 ก่อน โดยผู้เสียหายเป็นผู้ก่อเหตุและจำเลยที่ 2 เป็นหญิงการกระทำของจำเลยที่ 2 ดังกล่าวจึงถือได้ว่าเป็นการป้องกันตัวให้พ้นอันตรายซึ่งเกิดจากการประทุษร้ายอันละเมิดต่อกฎหมายและเป็นอันตรายที่ใกล้จะถึงและเป็นการกระทำไปพอสมควรแก่เหตุ เป็นการป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมายตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 98 จำเลยที่ 2 จึงไม่มีความผิดที่ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษามานั้น ศาลฎีกาเห็นพ้องด้วย ฎีกาของโจทก์ฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(อรรถนิติ ดิษฐอำนาจ-จร อำนวนวัฒนา-อรุณ น้าประเสริฐ)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ